

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת יבגני סובה
יוליה מלינובסקי
שרון ניר

194/25/פ

הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון – ועדה לבחינת סגירת סניפי בנק), התשפ"ג–2022

החלפת סעיף 28 א.1 בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א–1981¹, במקום סעיף 28 א יבוא :

"סגירת סניפים 28 א. (א) בסעיף זה –
קבועים

"המועצה הישראלית לצרכנות" – כמשמעותה
בחוק המועצה הישראלית לצרכנות,
התשס"ח–2008² ;

"המפקח" – לרבות עובד בנק ישראל שהמפקח
הסמיכו לכך ;

"נציג המועצה הישראלית לצרכנות" – עובד
המועצה הישראלית לצרכנות שהמנהל
הכללי של המועצה הסמיכו לכך ;

"נציג שר העבודה, הרווחה והשירותים
החברתיים" – עובד משרד העבודה, הרווחה
והשירותים החברתיים שהשר הסמיכו לכך ;

"סניף קבוע" – סניף שניתן היתר לפתיחתו
לתקופה בלתי מוגבלת והוא נותן את
שירותיו במקום קבוע.

(ב) תוקם ועדה לבחינת סגירת סניפים
קבועים (בסעיף זה – הוועדה) שנציגיה הם אלה :

(1) המפקח ;

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 232.

² ס"ח התשס"ח, עמ' 841.

(2) נציג שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים;

(3) נציג המועצה הישראלית לצרכנות.

(ג) תאגיד בנקאי המבקש לסגור סניף קבוע יגיש לוועדה בקשה מנומקת בכתב; הוועדה רשאית לדרוש פרטים נוספים הדרושים לדעתה לבדיקת הבקשה.

(ד) הוועדה תתכנס אחת לחודש ותדון בבקשות התאגידים הבנקאיים לסגירת סניפים.

(ה) הוועדה תיתן החלטה מנומקת בכתב בתוך 30 ימים מיום התכנסותה הקרוב לקבלת הבקשה לסגירת סניף קבוע, ואם ביקשה פרטים נוספים כאמור בסעיף קטן (ג) – בתוך 30 ימים מיום קבלתם; בהחלטתה תפרט הוועדה אם היא מסכימה או מתנגדת לסגירת הסניף הקבוע, ורשאית היא להתנות את סגירת הסניף הקבוע בתנאים, לרבות דחיית מועד הסגירה; הוועדה רשאית להאריך את התקופות האמורות, ובלבד שהודיעה על כך לתאגיד הבנקאי בהודעה מנומקת בכתב.

(ו) החלטה בדבר התנגדות לסגירת סניף קבוע תתקבל לאחר שניתנה לתאגיד הבנקאי הזדמנות להשמיע את טענותיו ולאחר התייעצות עם ועדת הרישיונות.

(ז) ניתנה החלטה לפי סעיף זה בדבר הסכמה לסגירת סניף קבוע, יודיע התאגיד הבנקאי ללקוחות הסניף על סגירתו בהודעה בכתב וכן בדרכים שבהן הוא נוהג למסור הודעות לאותם לקוחות; התאגיד הבנקאי יהיה רשאי לסגור את הסניף בחלוף 60 ימים מיום מסירת ההודעה בכתב כאמור.

דברי הסבר

בשנים האחרונות, התאגידים הבנקאיים (בנקים) בארץ ובעולם סוגרים את סניפיהם הפיזיים בקצב מהיר, ומגבילים את אפשרות לקוחותיהם לקיים תקשורת ישירה עם בנקאי. מדובר במהלכים שיש בצדם תועלת כלכלית לתאגידים הבנקאיים, שמפצים על סגירת הסניפים בפיתוחים טכנולוגיים ובמתן שירותים רבים באופן דיגיטלי.

עם זאת, אזרחים ותיקים עלולים להיפגע מהמהלך מכיוון שרבים מהם מתקשים להסתגל להתפתחויות הטכנולוגיות, לרבות לשימוש ביישומי התאגידים הבנקאיים ובמכונות המוצבות במקום הסניפים. על אף טענות התאגידים הבנקאיים, לפיהן קצב סגירת הסניפים בישראל הוא איטי, יש לתת את הדעת למרקם האוכלוסייה הייחודי בישראל – פסיפס אנושי המורכב מעולים ממדינות רבות, דוברי שפות שונות ומגזרים שאינם משתמשים בטלפונים חכמים וביישומים מתקדמים.

בשנת 2015, פרסם מרכז המחקר והמידע של הכנסת דוח שכותרתו "מידע על סגירת סניפי בנקים וצמצום שירותים בסניפים". הדוח הצביע על כך שלמפקח על הבנקים אין סמכות לחייב תאגיד בנקאי לפתוח סניף או לאסור על תאגיד בנקאי לסגור סניף. באותו דוח צוינה המגמה של סגירת הסניפים שהצביעה על פחות של כ-20 סניפים בשנה בשנים 2013-2015.

בשנת 2016, עקב עלייה בקצב סגירת הסניפים, תיקנה הכנסת את חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, והעניקה למפקח על הבנקים סמכות לקבל פריטים בדבר בקשה של תאגיד בנקאי לסגור סניף, להציב תנאים לסגירתו ואף למנוע מתאגיד בנקאי לסגור סניף. בשנת 2017 פורסמה הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 400 בנושא "סגירת סניפי בנק וצמצום שירותי טלר", המנחה את התאגידים הבנקאיים לעניין שיקולים בקבלת החלטה על סגירת סניפים, תוך שימת דגש על החלופות שמציע התאגיד הבנקאי ללקוחותיו.

בשנת 2018, בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת נחשף שהמפקחת על הבנקים אישרה 142 מתוך 155 הבקשות לסגירת סניפי הבנקים ודחתה 7 בקשות בלבד, דבר שנראה כי אינו עולה בקנה אחד עם כוונת התיקון, שמטרתו הייתה למתן את קצב סגירת הסניפים.

משבר הקורונה שפקד את מדינת ישראל החל מחודש מרץ 2020 פגע קשות ביכולתם של האזרחים הוותיקים להתנהל מול המערכת הבנקאית, זאת בנוסף לקושי המתגבר נוכח סגירת הסניפים. המשבר הגביר את הצורך של אותם אזרחים בשיח אישי עם בנקאי ויצר מצבים מיוחדים הדורשים הגעה פיזית לסניף. נוסף על כך, קיים חשש כי כחלק מתכניות ההתייעלות של התאגידים הבנקאיים, ייסגרו עשרות סניפים נוספים ובהתאם יצומצם מספר העובדים בתאגידים הבנקאיים.

לפיכך, בהצעת חוק זו מוצע להעביר את סמכות ההחלטה על סגירת סניפי בנק לידי ועדה שתורכב משלושה חברים: נציג המפקח על הבנקים, נציג שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים ונציג המועצה הישראלית לצרכנות.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת יבגני סובה וקבוצת חברי הכנסת (פ/2452 ; פ/865/24).

הצעת החוק זהה לפ/865/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)